

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1939/2535

นาย สำเภา ไหลหลัง
นาง อรุณช เหมือน ชาติ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1601, มาตรา 1737, มาตรา 1738

ป. กู้เงินไปจากโจทก์ เมื่อ ป. ตาย โจทก์มีสิทธิฟ้องจำเลยในฐานะทายาทของ ป. ให้ชำระหนี้เงินกู้ได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1737 โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าจำเลยได้รับมรดกของ ป. หรือไม่เพราะเป็นเรื่องที่จะต้องว่ากล่าวกันในชั้นบังคับคดีตามมาตรา 1601, 1738 วรรคสอง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นภริยาและทายาทโดยธรรมของนายประยูรผู้ตาย ก่อนถึงแก่ความตายนายประยูรได้กู้เงินโจทก์ไป 6,000 บาทตกลงให้ดอกเบี้ยตามกฎหมาย เมื่อหนี้ถึงกำหนด นายประยูรไม่ชำระโจทก์ทวงถามแล้ว นายประยูรขอ ผัดผ่อนจนกระทั่งถึงแก่ความตายไปจึงขอให้จำเลยซึ่งเป็นภริยาและทายาทโดยธรรมของกองมรดกของนายประยูรใช้ต้นทุนเงินพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 6,987.50 บาท แก่โจทก์ และดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ไม่มีทรัพย์สินมรดกของนายประยูรตกทอดแก่จำเลยขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้จำเลยในฐานะทายาทของนายประยูร เหมือนชาติ ชดใช้เงินแก่โจทก์จำนวน 6,987.50 บาท และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 6,000 บาทนับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าจำเลยในฐานะ ทายาทโดยธรรมของนายประยูร เหมือนชาติ ผู้ตาย จะต้องรับผิดชอบโจทก์ชำระหนี้ เงินกู้ที่นายประยูร ผู้ตายกู้ยืมโจทก์ไปก่อนถึงแก่ความตายหรือไม่ ในปัญหาดังกล่าว ข้อเท็จจริงได้ความตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ซึ่งโจทก์จำเลยไม่คัดค้านเป็น อย่างอื่นว่า จำเลยเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายประยูรผู้ตาย ก่อนถึงแก่ ความตายนายประยูรผู้ตายได้กู้ยืมเงินโจทก์ไป 6,000 บาท ตามเอกสารหมาย จ.1 โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยให้ความยินยอม ศาลฎีกาเห็นว่าตามข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อ จำเลยเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายประยูรผู้ตาย จำเลยจึงเป็นทายาท โดยธรรมของนายประยูรผู้ตายดังนั้นโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ที่นายประยูรผู้ตายยืม มีสิทธิฟ้องให้จำเลยในฐานะทายาทของนายประยูรผู้ตายชำระหนี้เงินกู้ที่นายประยูรผู้ ตายกู้โจทก์ไปก่อนที่จะถึงแก่ความตายได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1737 โดยในชั้นนี้ยังไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าจำเลยได้รับมรดกของนายประยูรผู้ ตายหรือไม่ ดังที่จำเลยต่อสู้ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องว่ากันในชั้นบังคับคดีตามที่ประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601, 1738 วรรคสองบัญญัติไว้..."

พิพากษายืน.

(ชวลิต พรายภู-ตัน เวทไว-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>